

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8364/2544

นายคำรณ เตชะไพฑูริย์
นายสมบูรณ์ เตชะเกษม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 810, มาตรา 1336

โจทก์ฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินที่ดินพิพาทของตนคืนจากจำเลยผู้ถือกรรมสิทธิ์
แทน ย่อมไม่อยู่ในบังคับความ 10 ปี

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินให้แก่
โจทก์มีจะนั้นให้ถือเอาคำตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หากกรณี
เป็นการพ้นวิสัยไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ได้ ให้จำเลยชดใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้จำเลยปลดภาระจำนองหรือหนี้สินให้หลุดพ้นจากที่ดิน
พิพาท หากไม่ปฏิบัติให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่า
ปรับ ค่าเสียหาย ตามที่ธนาคารผู้รับจำนองบังคับจำนอง จนกว่าจะมีการปลดจำนอง
กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อ
ปี ของทรัพย์สินอันมีมูลค่าราคาเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า
จำเลยจะได้ปฏิบัติส่งคืนทรัพย์สินหรือ ชดใช้ราคาแก่โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า จำเลยซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตเสียค่าตอบแทน จำเลยไม่ได้ถือ
กรรมสิทธิ์แทนโจทก์ จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเป็นของตนเอง เมื่อวันที่

๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๖ แต่โจทก์มาฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๗ เกินกว่า ๑๐ ปี
ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินโอนกรรมสิทธิ์รวม
ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๕ เลขที่ดิน ๓ ตำบลสำโรงใต้ (สำโรง) อำเภอพระประแดง
(พระโขนง) จังหวัด สมุทรปราการ เนื้อที่ดิน ๗๖๙.๒๘ ตารางวา ให้แก่โจทก์โดย
ปลอดภาระจำนอง หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จำเลย หากกรณีเป็นอันพัณวิสัยให้จำเลยใช้ราคาแทน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้
จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดในการไถ่ถอนจำนอง ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้
ยก ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทูลทรัพย์ ที่
โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๗๕,๐๐๐ บาท
แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า?โจทก์ฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินที่ดินพิพาทของตนคืนจาก
จำเลยผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน ย่อมไม่อยู่ในบังคับอายุความ ๑๐ ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาด
อายุความ

พิพากษาแก้เป็นว่า หากกรณีเป็นอันพัณวิสัยให้จำเลยใช้ราคาแทน ๘,๐๐๐,๐๐๐
บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยใช้ค่า
ทนายความชั้นฎีกา ๕,๐๐๐ บาท แทนโจทก์

(สุมิตร สุภาดุลย์-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-สมชัย เกษขุมพล)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายวิวัฒน์ ทองลงยา

ศาสตราจารย์ - นายประสิทธิ์ ศรีไชย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ